

עין משפט‏
גור מצוה

ט:

משוך בהמה זו וקני בָּאִים שְׁעָרָיהּ ב'ו'. מצעא ליה כיון דמשיכת הבהמה שהולכת מעצמה לא שייכא בכלים לא יקנה הכלים אצל אס אמר משוך קופה וקני כלים שצמכה פשיטא ליה דקני ואס תאמר תפשוט מצרייתא דהמוכר את הספינה (ב"ב דף פה: וסס) דקתני משך חמרין ופועלין לתוך ביתו שניהם יכולין לחזור אלמא דלא קני פירות צמשיכת הבהמה וי"ל דהתם לא אמר ליה קני לכך לא קני א(א"נ התם כשמשך החמרין ולא משך את החמורין) והא דקתני בין פסק כו' ה"ה אפי' פסק וממד יכולין לחזור אלא משום דסיפא מפליג בין פסק עד שלא מדד ובין מדד עד שלא פסק נקט נמי דרישא האי לישנא וכן לריך לתוך צסיפא דקתני פרקן והניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד אין יכולין לחזור וצעי למפשט מינה התם דכלי של מוכר צרשות לוקח לא קני המוכר שהמקח קיים אלמא הכלי מתצטל אצל הרשות משמע מטעם משיכה אינה קונה לפי שהוא צכליו של מוכר וכי משני התם ומוקי לה שפסקן מכליו של מוכר או צמתכלי דתומי משמע שאס היה צכליו של מוכר לא היה קונה אף על פי שהניסן לתוך ביתו דהיינו משיכה ואמאי והא פשיטא לן צמשוך קופה זו וקני כלים שצמכה קני אלא התם י"ל משום דלא אמר ליה קני ואינו רואה שיקנה אלא צמשיכת פירות לעמן ועוד מצינו למימר דהתם משמע שאלא פסק עד אחר המשיכה ולכן לא קניא צמשיכה וא"ת אמאי נקט משוך צהמה זו ולא נקיט קני אי משום דצקני פשיטא ליה דקני מטעם חצר אע"פ שהיא מהלכת א"כ צמשוך נמי אמאי מספקא ליה כיון שהשאלה לו הרי היא כאלו היא שלו עד לאחר הקנין ויקנה מטעם חצר וי"ל דששאל משוך לא השאל לו הבהמה לקנות הכלים מטעם חצר אלא צמשיכת הבהמה אי נמי אי הוי צעי קני צהמה וכלים והוה מהדר ליה דקני לא היה יכול לידע מזה שצמשיכת הבהמה יקנה הכלים כי שמה מטעם חצר קני וצכפותה ולכן איצעי ליה משוך:

ספינה מינה נייחא ומאי הוא דקא ממכו דה. אע"ג דצפ"ק דקדושין (דף לג:) אמרינן דתלמיד חכם רכוב כמהלך דמי הכא חצר משום יד אתרצאי והוה שפיר "דומיא דיד דמינה נייח וממטו לה עס גופיה וכן צפ"ק דשצת (דף ה: וסס ד"ה אגוז) אגוז קף ע"ג מים לא הוי הגהה אגוז צכלי וכלי קף על גבי מים מהו התם משום דדומיא דמלאכת המשכן צעינן ולא היו מנניעין חפצים צדצר שהיה מתנענע ומתמדנד אצל גבי קנייה כיון שהוא דומיא דידו קני: **ד"ג** דאא מגרשה. פרש"י הא דתנן זרק לתוך קלתה ומימה צכפותה ושמה נ"ל דוחק א"ג הכא מסצבא פריך דצפריך מספינה ולא מכח משנה: **וְרִימָא** מר מעני לעני מחלוקת. ויחלקו צתופס לצ"ח צמקוס שחצ לאחריס ולא מטעם מגו דהא רצ חסדא דקאמר כמו רצ נחמן צסמוך המגציה מציאה לחצירו לא קנה חצירו אית ליה פרק קמא דגיטין (דף יא: וסס) דפלגי צתופס לצבע חוצ ולא מטעם מגו עד דחיי ליה רצ פפא דלמא צמגו פלגי:

רצ

זכה צה אלמא לא קנה חצירו: אי אמרס צשלמא מעני לעני מחלוקת. דאמרי רבנן לא אמרינן מגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחצריה אלא היכא דהגציה לדעת שניהם כגון שנים שהגציהו מציאה דאמר צה לעיל (דף טז.) גצי צומן שהם מודים חולקים צלא צצועה דטעמא משום מגו דזכי צהגציה זו לנפשיה זכי נמי לחצריה אצל מגו דאי צעי הוה זכי לנפשיה זכי לחצריה לא אמרינן:

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

ואי רשום הרצים הוא קני. צעיר דדרך לרכוז שס ולא להנהיג פן יפסקו עוצרי דרכים צינו לצין צהמתו: ואי אדם חשוד הוא. אין דרכו להנהיג צהמה צרגליו ודרך צבוד לרכוז עליה אף צסמטא שאין צני אדם שס וכן אשה שאין צה כח לאחוז צהמה

פן מינתק הימנה: ואי איניש זילא הוא קני. שדרכו לרכוז לפני כל אף צלא דוחק לפי שאינו צנוט. אצל אדם צינוני כגון שאינו חשוד צעושר ואינו צוש להוליך צהמה צרגליו אין דרכו לרכוז צסמטא צעיר משום צניעות: משוך צהמה זו על מנס לקנות כלים שעליה. צמקח וממכר ומוכר לו את הכלים ולא את הבהמה: לקנות מי קאמר ליה קני. לקנות משמע אתה מתכוין לקנות איני איני מקנה לך: מי קני כלים. צמשיכה דצהמה עס הבהמה דמדקא מצעיא לך צמוכר כלים צלא צהמה מכלל דצמוכר שניהם פשיטא לך (א) דמקני צהמה קני כלים משום תורת חצר דקיימא לן חצרו של אדם קונה לו וצהמתו כחצרו והא חצר מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה וכי תימא כשעמדה והא (ב) כל השאילו מהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה ומהלכתא בכפותה אמרו ליה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע לרבא אלא מעתה היה מהלך בספינה וקפצו דגים ונפלו לתוך הספינה הכי נמי דחצר מהלכת היא ולא קני אמר ליה יספינה מינה נייחא ומיא הוא דקא ממכו לה א"ל רבינא לרב אשי אלא מעתה היתה מהלכת ברשות הרבים וזרק לה גט לתוך חיקה או לתוך קלתה הכא נמי דלא מגרשה א"ל קלתה מינה נייחא ואיהי דקא מסגיא מתותה: **מתני'** היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה ואמר לחבירו תנה לי נטלה ואמר אני זכיתי בה זכה בה אם משנתנה לו אמר אני זכיתי בה תחלה לא אמר כלום: **גמ'** תנן התם מי שליקט את הפאה ואמר הרי זו לפלוני עני ר' אליעזר אומר זכה לו וחכמים אומרים יתננה לעני הגמצא ראשון אמר עולא אמר ר' יהושע בן לוי מחלוקת מעשיר לעני דר' אליעזר סבר (א) מגו דאי בעי מפקר נכסיה והוי עני וחזי ליה השתא נמי חזי ליה (ב)ומגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה ורבנן סברי (ב)חד מגו אמרינן תרי מגו לא אמרינן אבל מעני לעני דברי הכל זכה לו דמגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה אמר ליה רב נחמן לעולא ולימא מר מעני לעני מחלוקת דהא מציאה חבל עניים אצלה ותנן היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה ואמר לחבירו תנה לי נטלה ואמר אני זכיתי בה זכה בה אי אמרת בשלמא מעני לעני מחלוקת מתניתין

הפקר עד דמטא לידיה דהאי וקנייה האי צמאי דעקרה מדיה דקמא לשס קנייה: **גמ'** מי שליקט את הפאה. אדם צעלמא שאינו צעל שדה דאי צצעל שדה לא אמר ר' אליעזר זכה דליכא למימר מיגו דזכי לנפשיה דאפילו הוא עני מוזהר הוא שלא ללקט פאה משדה שלו דאמר צשחיטת חולין (דף קא:.) לא תלקט לעני" להזהיר עני על שלו: מעשיר לעני. שעשיר הוא שליטסה לצורך העני: מגו דזכי לנפשיה. דאי צעי הוה זכי לנפשיה אס הגציה לעצמו: חד מגו. מעני לעני: ולימא מר דאפילו מעני לעני. אמרי רבנן דלא זכה לו: דהא מציאה הכל עניים אאלה. כלומר הכל כשרים לזכות צה כעניים צפאה: וסנן. המגציה מציאה לחצירו לא קנה חצירו ולא אמרינן מגו דאי הוה צעי הוה זכי לנפשיה זכי נמי לחצריה כי מגצה לה כולה לשס חצירו דתנן היה רוכב כו': ואמר אני ופיסי צה. קס"ד איני רואה לזכות צה עכשוי קאמר ומודה הוא שמתחילה הגציה לשס חצירו וקתני זכה אמרינן קאמר רבנן לא אמרינן מגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחצריה אלא היכא דהגציה לדעת שניהם כגון שנים שהגציהו מציאה דאמר צה לעיל (דף טז.) גצי צומן שהם מודים חולקים צלא צצועה דטעמא משום מגו דזכי צהגציה זו לנפשיה זכי נמי לחצריה אצל מגו דאי צעי הוה זכי לנפשיה זכי לחצריה לא אמרינן: מתניתין

מסורת הש"ס

א) צ"ק יג גיטין כא. עה.
ב) פאה פ"ד מ"ט גיטין יא:
ג) א) צרכות מז. ושי"ן.
ד) [לעיל ת. מדרס פח:].
ה) (ממורה יא:.) 1) שמות כב, ו' ו' ויקרא כג, 1) רש"ל,

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה מי קני וכו' פשיטא לך דמודקני צהמה:
ב) ד"ה צכפותה האי וכו' דפשיטא ליה דכיון דדומיא:

גליון הש"ס

גב' וחלכתא בכפותה. כעין זה ערכין ז' ע"א והלכתא דמינן: תוס' ד"ה ספינה וכו' דומיא דיד דמינה. תמוה לי דל"כ הגוף עצמה מקרי מהלך ואמאי מהני טמן גט על ראשה. נס אמאי צנתן גט ציד עבדה מקרי חצר מהלכת. הא הוי מינה. אלא ע"כ דיד והגוף חד הוא אלא דאמר"י מה ידע שאינו מהלך היינו דאיו מהלך מהקונה דכ"מ שהיא מהלך שס הוא הקונה משא"כ חצר דמהלכת מהקונה ואע"ז:

הגהות הגר"א

[א] גב' וכו' ואי. רשום קו על מנת קני ועל הו"ו מכלת ואי וי"צ הרא"ש ל"ג זה אצל הרמב"ם גורם כגירסא שלנו:

מוסף רש"י

וחצר מהלכת לא קנה. אינה קונה לבעליה כלום דלאו חצר היא צמהלכת (ב"ב יב.) די אמור רצנן חצרו של אדם קונה לו, לאו חצר מהלכת אמור, דשאי מקרקעי דיידי ממקרקעי דלא יידי (גיטין כא.) בכפותה. שאינה ראויה ליקן דדמי לחצר (ב"ב יב.) מי שליקט את הפאה. צכל הצית עשיר כו' והיינו מקוס שחצ לעניים (גיטין יא:.)

^[א] חצ אמר זו אשתי וזה עבדי וזו חבילתי (א) צריכה גט משניחן והיא משחררת את שניהן ושניהן משחררין זה את זה ובהמה ובמשוי שלשתן שוין: פ"קא מתני' היה רוכב על גבי בהמה וכו' תנן התם בפאה פ"ד מי שליקט (את הפאה) ואמר הרי זו לאיש פלוני עני ד"א אומר זכה לו וכו"א יתננה לעני הגמצא ראשון. ואמר מחלוקת מעשיר לעני וכו' ולימא מר מעני לעני מחלוקת דהא מציאה חבל כעניים הן אצלה. ותנן ראה את המציאה ואמר לחבירו תנה לי נטלה ואמר אני זכיתי בה זכה בה לעצמו אי אמרת בשלמא מחלוקת מעני לעני